

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 공모사업 운영실태 특정감사

제 목 : 보조금 지원을 위한 주관기관과의 상호확인 미흡

관계부서 : ♣♣팀

내 용

1. 업무 개요

♣♣팀은 공사 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 의거하여 국제회의 유치 대상 발굴 및 네트워킹, 지원제도 운영 등의 업무를 담당하고 있고 관련하여 국제회의 지원제도 사업을 운영하고 있다.

한편, 2024. 5. 17. 국민권익위원회(이하 “권익위”라 한다)에 국제회의지원 보조금 부정수급 의혹관련 신고가 접수되었는데 ♣♣팀이 공모, 심사를 통해 지원하고 있었던 ●● 행사의 보조금 부정수급과 관련된 내용이었다. 신고자는 2021년~2023년 3년간 주관기관인 ☎☎☎의 권한을 위임받은 ■■■ 대표 K(이하 “피신고자”라 한다)가 보조금 지원신청, 행사진행, 결과보고, 정산 및 청구 대행하는 과정에서 보조금을 부당하게 청구하는 수법으로 87,818,181원¹⁾의 국고 보조금을 편취했다는 의혹을 제기하였고 이에 대해 권익위의 자체 조사 결과 의결된 내용이 2024. 8. 22. □□□를 통해 공사로 이첩되었다.

1) 권익위의 의결서 내에는 87,181,181원으로 오기 표시되어 있음

●● 행사의 추진을 위해 ○○○○으로부터 권한을 위임²⁾받은 ■■■는 공사로부터 2020년~2023년까지 총 4회 지원을 받았는데, 권익위 의결서 내용에 따르면 해당 건은 전체 행사비 중 타 기관³⁾에서 지원받아 집행한 계산서를 가지고 피신고자가 공사에 중복 청구를 하더라도 공사가 알기 어려운 구조적 문제점을 이용한 것으로, 신고자는 공사 국제회의 보조금 지원 절차가 주관기관의 위임을 받기만 하면 대행기관이 직접 보조금을 청구하고 대행기관의 계좌로 수령 받을 수 있는 방식이기 때문에 피신고자가 보조금 규모를 축소하여 집행하고 그 차액을 편취하더라도 주관기관은 이를 알기 어려운 상황의 허점을 악용한 것이라고 진술하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「보조금 관리에 관한 법률」(이하 “보조금법”이라고 한다) 제22조 제1항에 따르면 보조사업자는 선량한 관리자의 주의로 성실히 그 보조사업을 수행하여야 하며 그 보조금을 다른 용도에 사용하여서는 아니 된다. 또한 같은 조 제2항에 따르면 간접보조사업자 역시 선량한 관리자의 주의로 간접보조사업을 수행하여야 하며 그 간접보조금을 다른 용도에 사용하여서는 아니 된다.

또한 보조금법에 따르면 중앙관서의 장은 보조사업 또는 간접보조사업의 수행 상황을 파악하기 위하여 필요한 경우 현장조사를 할 수 있고(제25조 제2항), 간접보조사업자가 거짓 신청이나 그 밖의 부정한 방법으로 간접보조금을 교부받은 경우 그 간접보조금에 관련된 보조금 교부 결정의 전부 또는 일부를 취소할 수 있으며(제30조 제2항 제3호), 보조금의 교부 결정을 취소한 경우에 그

2) 2020년에는 ○○대학교 산학협력단이 권한을 위임하였고, 2021년~2023년에는 ○○○이 권한을 위임함

3) ●● 행사는 ◆◆◆, <◁▷ 등 다수의 기관에서 보조금을 받아 진행하는 행사임

취소된 부분의 보조사업에 대하여 이미 보조금이 교부되었을 때에는 기한을 정하여 그 취소한 부분에 해당하는 보조금과 이로 인하여 발생한 이자의 반환을 명하여야 한다(제31조 제1항).

그리고 □□□ 소관 「국고보조금 운영관리지침」 제26조에 의하면 주관부서⁴⁾ 장의 보조사업 집행점검 후 조사 결과에 따라 보조금 교부결정 취소, 보조금 반환, 강제징수, 제재부가금 부과, 보조사업 수행 제한 등의 필요한 조치를 하여야 하며 보조금 반환 결정은 검찰의 공소제기 시까지 하여야 한다고 되어 있다. 그리고 같은 조 제5항에 따라 조사결과 고의, 거짓 등의 방법으로 부정수급을 행한 사실이 있다고 사료되는 때에는 「형사소송법」 제234조 제2항에 따라 고발하여야 한다고 되어 있다.

♣♣팀의 <지원제도 안내문>의 유의사항에는 지역관광공사 혹은 지역CVB⁵⁾에 제출한 동일한 증빙(인보이스, 계산서 등)으로 공사의 지원금을 신청할 수 없다고 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 권익위 이첩 사실의 주요 내용

권익위 의결서에 따르면 ☎☎☎이 주관한 ●● 행사는 ◆◆◆, □□□, <<< 등 다수의 기관에서 보조금을 받아 진행하는 국제회의 행사이고, 피신고자는 □□□와 공사로부터 ●● 행사의 보조사업자인 ☎☎☎이 주관하는 ●● 행사의 보조금

4) □□□ 실·국·단, 소속기관에서 보조금 및 보조사업 관리·감독 업무를 추진하는 부서 또는 기관을 말하며, 「국가재정법」 별표2에 규정된 법률에 따라 설치된 기금을 관리·운용하는 기관을 포함함. 다만, 제28조, 제29조, 제30조, 제31조, 제33조의 주관부서란 □□□ 실·국·단, 소속기관에서 보조금 및 보조사업 관리·감독 업무를 추진하는 부서 또는 기관을 말하며, 「국가재정법」 별표2에 규정된 법률에 따라 설치된 기금을 관리·운용하는 기관은 제외함

5) Convention and Visitors Bureau, 방문객과 컨벤션을 지역사회에 유치하기 위한 비영리 기구

청구, 수령, 정산 등 전반적인 운영 대행 권한을 위임⁶⁾받아 이를 추진하면서 2021년~2023년까지 보조금 111,318,181원을 지원받았다.

한편 신고자는 피신고자가 전반적인 과정을 직접 진행하므로   은 피신고자가 공사에 신청하여 받은 보조금 규모를 알 수 없고, 보조금 규모를 축소해 집행하고 차액을 편취 하더라도 이를 알기 어려운 상황이어서 이 허점을 악용한 것이며, 피신고자가 전체 행사비 중 다른 기관에서 지원받는 계산서를 가지고 공사에 중복 청구를 하더라도 알기 어려운 정산구조라고 진술하였다.

또한, 신고자는 피신고자가 공사의 국제회의 지원사업 보조금을 지원 절차의 허점을 악용하여 주관기관 행사에 당초 계획보다 적은 금액을 집행하고도 당초 승인받은 보조금을 모두 집행한 것처럼 꾸며 청구하는 수법으로 2021년~2023년까지 보조금 약 8천 7백만 원을 편취하였다고 주장하고 있으며, 권익위의 확인 결과 신고자가 제출한 증거자료 상 실제 집행액 보다 약 8천 7백만 원을 부풀려 공사에 청구한 정황이 확인되고 있는 점([표] 참조), 실제 보조받은 금액을 숨기는 정황의 카카오톡 대화 내용이 확인되는 점을 종합적으로 고려해 피신고자의 보조금 부정수급에 대한 조사기관의 조사가 필요하다고 판단하였다.

[표]   가 공사로부터 지원받은 보조금 및 주관기관에 보고한 금액 내역

(단위: 원)

공사 사업명	지원 행사명	공사로부터 지원받은 보조금 (A)	대행기관이 주관기관에 보고한 보조금 (B)	편취액 (A-B)	위임받은 대행기관
2021 국제회의 지원제도	●● 행사 2021	40,909,090	10,000,000	30,909,090	  
2022 국제회의 지원제도	●● 행사 2022	54,909,091	8,000,000	46,909,091	

6) 공사의 「국제회의 지원제도 신청 메뉴얼」 내 지원제도의 신청주체를 국내주최·주관단체의 위임을 받은 국내 업체[국제회의전문용역업체(Professional Convention Organizers)] 등도 가능함을 안내하고 있음

공사 사업명	지원 행사명	공사로부터 지원받은 보조금 (A)	대행기관이 주관기관에 보고한 보조금 (B)	편취액 (A-B)	위임받은 대행기관
2023 국제회의 지원제도	●● 행사 2023	15,500,000	5,500,000	10,000,000	
합계		111,318,181	23,500,000	87,818,181	

자료: 권익위 의결서 및 ♣♣팀 담당자 확인 내용 재구성

나. ■■■의 보조금 편취 의심에 따른 조치 필요

위와 같은 의심 정황에 따라 감사실은 보조금법에 의거하여 ●● 행사와 관련한 ■■■의 보조금 편취 여부를 2023년 주관기관인 ☎☎☎을 통해 확인하고자 하였으나 ☎☎☎에서 관련자료 제출에 협조하지 않아 이를 확인할 수 없었고, 출석요구나 서류압수 등의 수사 권한이 없는 공사 감사실로서는 사실관계 확인에 한계가 있어 수사의뢰를 통해 □□□ 및 공사가 보조금 편취 행위 피해자인지 확인하고 그에 따른 후속 조치를 취할 필요가 있다.

다. ♣♣팀의 보조금 지급 방식 개선 및 부정 수급 대응 방안 마련 필요

♣♣팀은 보조금 지원 시 대행기관이 제출하는 결과보고서와 증빙서류를 검토하여 지원 가능한 항목에 대해 집행됐는지 검증 후 정산 절차를 진행하고 있다. 그러나 국제행사 지원 사업의 특성 상 복수의 대상으로부터 관련 비용을 보조받을 수 있는데, 이때 동일한 증빙을 반복적으로 활용하여 중복 지원을 받을 수 있는 가능성이 존재함에도 불구하고, 집행된 금액에 대해 주관기관과 상호 확인하는 절차가 없고 보조금을 대행기관의 계좌로 입금하기 때문에 대행기관이 보조금을 부정하게 편취할 가능성이 있다. 따라서 보조금 지급 방식에 대한 개선 및 부정 사례 발생 시 조치 방안을 마련할 필요가 있다.

관계부서 의견

♣♣팀은 감사결과를 수용하면서 부정수급 판명 시 보조금 법에 따라 기 교부된 보조금 등에 대한 반환조치를 진행하겠다고 답변하였다. 또한, 위임장에 의한 보조금 신청 및 결과보고, 지원금 청구 등에 관한 대리권 수여와는 별개로 보조금 승인 및 결과 통보방식의 개선이 필요하다고 판단되는 바, 앞으로는 주관기관과 신청기관 모두에게 해당 내용을 통보할 예정이며, 보조금 수령기관은 주관기관으로 한정하고 보조금 입금 후에는 수령확인서를 별도로 받아 사후관리를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

① ■■■이 ●● 행사와 관련, 「보조금 관리에 관한 법률」을 위반하여 보조금을 편취하였는지 수사의뢰를 통해 객관적으로 밝히고 그에 따라 적절하게 대처하는 방안을 마련하시고,

② 국제회의 관련 보조금 지원 시 보조금을 주관기관에 직접 지급하는 등 주관기관과의 상호확인을 통해 보조금 집행의 투명성이 보장될 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)